المستوى: الثالثة ثانوي(تسيير واقتصاد) (3ASGE)	مارس 2018
امتحان الفصل الثاني في مادة القانون	المدة: 1 سا00

الجزء الأول(06):

السؤال الأول:

- اشرح خصائص النفقة العامة؟

الجزء الثاني(06):

السند:

هناك حالات غير عادية تنتهي بموجبها علاقة العمل، إذ قد ينتهي عقد العمل بالبطلان أو الإلغاء القانوني كما ورد في قانون علاقة العمل، كما أنه يمكن أن ينتهي طبقا للقواعد العامة للعقود الملزمة للجانبين، بالفسخ الانفرادي الذي يستند إلى الإرادة الحرة للطرفين، أو بالاستقالة الشخصية للعامل. وقد ينتهي
عقد العمل بالتسريح التأديبي أي بسبب ارتكاب العامل خطاء جسيم أثناء العمل أو بمناسبته، ويوجد هذا النوع من التسريح مبرره في حماية مصالح صاحب العمل وعدم الإخلال بالقواعد التي تحكم وتنظم المؤسسة المستخدمة.

انطلاقا من السند وعلى ضوء ما درست أجب على ما يلي:

1 –حدد نوع علاقات العمل من خلال السند أعلاه؟

2 –حدد أسباب إنهاء علاقة العمل مع الشرح؟

حي قعلول –برج البحري– الجزائر
Web site : www.ets-salim.com /Fax023.94.83.37 -الفاكس : Tel : 0560.94.88.02/05.60.91.22.41/05.60.94.88.05 :☎

الجزء الثالث(08):

الوضعية:

قرر عمال قسم الإنتاج في إحدى المؤسسات الإنتاجية التوقف عن العمل بصفة مؤقتة كوسيلة للدفاع عن بعض مطالبهم بعد تماطل إدارة الشركة في معالجة المشكلة المطروحة من طرف عمال المصلحة وعدم الاستجابة لمطالبهم وبعد أن فشلت الطرق الودية لإيجاد حل يرضي الطرفين. استمر التوقف عن العمل لمدة أطول لا تقل عن15 يوم.

-انطلاقا من الوضعية وعلى ضوء ما درست أجب على ما يلي:

1 -حدد نوع علاقات العمل من خلال الوضعية أعلاه؟

2 -ما هو الموضوع الذي تتناوله الوضعية أعلاه؟ علل

3 -أذكر الشروط التي يجب توفرها حتى يكون التوقف عن العمل حق يكفله قانون العمل؟

4 -هل تصرف العمال في هذه الحالة يعتبر قانونيا مع العلم أن العمال لم يقدموا إشعار مسبق لمدير المؤسسة؟ علل

بالتوفيق

حي قعلول –برج البحري– الجزائر

Web site : www.ets-salim.com /Fax023.94.83.37 -الفاكس : Tel : 0560.94.88.02/05.60.91.22.41/05.60.94.88.05 :☎

الحل:

-خصائص النفقة العامة:

أن تكون مبالغ مالية تنفقها الدولة من الخزينة العامة.

أن يخرجها شخص معنوي عام مثل الدولة الولاية.

تتأثر بالإمكانيات الإنتاجية.

تأثير النفقة العامة على النشاط الاقتصادي.

النفقة العامة في تزايد مستمر.

الجزء الثاني:

علاقات العمل من خلال السند أعلاه هي: علاقات العمل الفردية.

أسباب إنهاء علاقات العمل:

-البطلان أو الإلغاء القانوني: وينتج عن تخلف أحد أركان العقد أو الفسخ من طرفي العقد.

-انقضاء أجل عقد العمل: بالنسبة للعقد محدد المدة.

-العزل: هو فصل العامل من منصبه بسبب ارتكابه لخطأ جسيم أثناء عمله مثل رفض تعليمات المؤسسة المستخدمة.

-العجز الكلي عن العمل بسبب ظروف طارئة أو بسبب المرض أو حادث في العمل.

الجزء الثالث:

-نوع علاقات العمل في الوضعية هي: علاقات العمل الجماعية.

- الموضوع الذي تتناوله الوضعية أعلاه هو: الإضراب.

-الإضراب هو: التوقف بصفة مؤقتة عن العمل ووسيلة للدفاع عن مصالح العمال ويعتبر الإضراب حق يعترف به القانون ويحميه لكن ممارسته تخضع لشروط قانونية.

-شروط ممارسة الإضراب:

-فشل طرق التسوية الودية للنزاعات الجماعية.

-إشعار المسبق للمستخدم ومفتشية العمل قبل 8 أيام قبل تاريخ ممارسة الإضراب.

-أن يكون قرار الإضراب بأغلبية العمال.

-تصرف العمال لا يكفله القانون لأنهم لم يقدموا إشعار مسبق لمدير المؤسسة ومفتشية العمل.